



PUTUSAN

Nomor: 43/Pid.Sus/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PORMAN Boru SIMANJUNTAK**;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/06 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Sari, Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah,
Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2012 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CUTRA ANDIKA, S.H.,
berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL. tanggal 11 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 043/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 043/Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi aluminium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter);
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Perjuangan Pakpahan;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** dikeluarkan dari rumah tahanan;
- 5 Mengembalikan Terdakwa **PORMAN Br. SIMANJUNTAK** kepada kedudukan semula, harkat, martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 Nomor: PDM-18/BAA/TPUL/01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban BINSAR PAKPAHAN. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan ***“Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran”***, dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan ***“Kenapa pulang, ada larangan?”***, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto ***“Ada, dilarang Ibu itu”***, (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati Terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als. Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di



belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;

- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;
- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi



Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bageian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:



Bahwa ia Terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mendapat luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan ***“Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran”***, dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan ***“Kenapa pulang, ada larangan?”***, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto ***“Ada, dilarang Ibu itu”***, (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati Terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als. Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan



Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;

- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;
- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;
- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban



kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa luka-luka yang dialami korban BINSAR PAKPAHAN tersebut mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia;



- Bahwa Terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi PURNOMO Alias SI PUR Bin SUKEMI:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan dan keluarganya karena Saksi bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun miliknya;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 mulai sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Gianto bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun milik Binsar Pakpahan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan mendatangi Saksi, lalu Terdakwa melarang Saksi untuk memanen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Gianto berniat akan pulang, lalu Binsar Pakpahan datang dan bertanya “*Kok berhenti manennya, kenapa gak dilanjutkan?*”, dan Gianto menjawab “*Kami gak boleh neruskan manen oleh Ibu ini*”;
- Bahwa kemudian Binsar Pakpahan mencabut parang yang berada di pinggangnya, lalu membacok kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berlari mendekati Gianto, dan Saksi juga berlari;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;



- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga keduanya terjatuh, sedangkan Terdakwa telah memeluk tubuh Binsar Pakpahan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Perjuangan Pakpahan;
- Bahwa Saksi melihat Perjuangan Pakpahan memukul berulang kali ke arah tubuh Binsar Pakpahan, namun Saksi tidak melihat jelas Perjuangan Pakpahan memakai alat atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun kemudian Bedali Halawa juga melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Gianto juga ikut melarikan diri pulang ke rumah Gianto;
- Bahwa sesampainya di rumah Gianto, Bedali Halawa datang dan mengatakan bahwa Binsar Pakpahan telah mati dibunuh oleh Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi GIANTO Alias ANTO:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan dan keluarganya karena Saksi bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di kebun miliknya;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 mulai sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Purnomo bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun milik Binsar Pakpahan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan mendatangi Saksi, lalu Terdakwa melarang untuk memanen;
- Bahwa kemudian Saksi dan Purnomo berniat akan pulang, lalu Binsar Pakpahan datang dan bertanya ***“Kok berhenti manennya, kenapa gak dilanjutkan?”***, dan Saya menjawab ***“Kami gak boleh neruskan panen oleh Ibu ini”***;
- Bahwa pada saat itu Saksi menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Binsar Pakpahan mencabut parang yang berada di pinggangnya, lalu membacok kepala Terdakwa, lalu Terdakwa lari mendekati Saksi, dan Saksi juga berlari;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mengambil tombak tersebut, namun Terdakwa menarik baju Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan yang masih membawa parangnya;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Perjuangan Pakpahan;
- Bahwa kemudian Saksi berlari sambil menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan menindih tubuh Binsar Pakpahan sambil memukul berulang kali ke arah tubuh Binsar Pakpahan, namun Saksi tidak melihat jelas Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan memakai alat atau tidak pada saat memukul Binsar Pakpahan;
- Bahwa selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun kemudian Bedali Halawa juga melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Purnomo melarikan diri pulang ke rumah Saksi;



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Bedali Halawa datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa Binsar Pakpahan telah mati dibunuh oleh Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah memukul dan membacok Binsar Pakpahan, karena Terdakwa telah mengalami luka sebelumnya;

3 **Saksi BEDALI HALAWA Alias BEDA :**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Terdakwa maupun Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi akan membeli rokok, Saksi mendengar keributan di kebun kelapa sawit milik mertua Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati keributan tersebut, dan Saksi melihat Binsar Pakpahan membacok kepala Terdakwa, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang tubuh Gianto, dan Binsar Pakpahan mengejarnya;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan datang dan melemparkan tombak ke arah Binsar Pakpahan, namun namun tidak mengenainya dan tertancap ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan yang masih membawa parangnya, lalu Perjuangan Pakpahan mengejar dan menabrak Binsar Pakpahan hingga ketiganya terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian dan pergumulan antara Terdakwa, Binsar Pakpahan, dan Perjuangan Pakpahan;



- Bahwa Terdakwa memegang tangan kanan Binsar Pakpahan, sedangkan Perjuangan Pakpahan dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kiri Binsar Pakpahan yang masih memegang parang hingga parang tersebut terjatuh, dan tangan kanannya mencekik leher Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan mengambil parang tersebut dan bermaksud untuk membacok Binsar Pakpahan, lalu Saksi menangkap parang tersebut, hingga tangan Saksi mengalami luka karena parang tersebut ditarik;
- Bahwa kemudian Saksi melepaskan parang tersebut, lalu Perjuangan Pakpahan membacok leher Binsar Pakpahan dengan parang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju ke arah sepeda motor Saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat menghidupkan mesin sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa sambil duduk membacok kepala Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Gianto, dan menceritakan kejadian tersebut kepada Gianto dan Purnomo;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mayat Binsar Pakpahan yang terdapat banyak luka di tubuhnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa dan Binsar Pakpahan bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah memukul atau membacok Binsar Pakpahan karena Terdakwa telah mengalami luka, dan yang melakukan pembacokan terhadap Binsar Pakpahan hanyalah Perjuangan Pakpahan;

4 **Saksi ROSPITA Boru PAKPAHAN:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun korban Binsar Pakpahan, dimana Binsar Pakpahan adalah adik kandung dari Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.40 WIB, Saksi mendapat telepon melalui handphone dari nomor handphone milik korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa ketika Saksi menerima telepon tersebut ternyata yang menelpon adalah Perjuangan Pakpahan, yang mengatakan *“Kau tengok dulu Udamu, udah mati itu”*;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab *“Mati kenapa?”*, lalu dijawab oleh Perjuangan Pakpahan *“Udah Ku cincang tadi dia”*;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk melihat Binsar Pakpahan di rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Binsar Pakpahan, dan Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dan lehernya hampir putus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi MISMAN:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Binsar Pakpahan beserta anggota keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi sedang duduk-duduk di warung, Saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Perawat, yang masih adik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan mengalami luka dan berdarah;



- Bahwa kemudian Saksi pergi dan masuk ke rumah Perawat tersebut, dan Saksi melihat Terdakwa mengalami luka di kepalanya, sedangkan Perjuangan Pakpahan mengalami luka di tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Perjuangan Pakpahan tentang apa yang telah terjadi, dan dijawabnya Terdakwa telah dibacok oleh Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi juga bertanya dimana Binsar Pakpahan, dan dijawabnya berada di rumah mungkin sudah tewas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota warga lainnya pergi menuju ke rumah Binsar Pakpahan, dan sesampainya di sana Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia tergeletak di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dan tangan kanan dan lehernya hampir putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi terdekat, kemudian beberapa anggota Polisi dan warga masyarakat lainnya datang ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 **Saksi DARWIN SIREGAR:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian korban Binsar Pakpahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 ketika Saksi berada di Pos Polisi Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pembunuhan;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu Saksi mendekati keramaian di rumah seorang perawat yang tidak jauh dari Pos Polisi, dan Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terluka;
- Bahwa di tempat tersebut, Saksi mendengar perkataan Terdakwa ***“Jangan kalian ganggu anakku, Aku yang membunuhnya itu”***;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota masyarakat lainnya pergi ke rumah Binsar Pakpahan;



- Bahwa sesampainya di sana Saksi melihat Binsar Pakpahan telah meninggal dunia tergeletak di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi melihat di tubuh Binsar Pakpahan terdapat banyak luka, dengan posisi miring;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Atasan, lalu Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan olah TKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu pada saat di rumah Perawat/Bidan, Terdakwa tidak pernah mengatakan ***“Jangan kalian ganggu anaku, Aku yang membunuhnya itu”***;

7 **Saksi SAPTA ISMAIL:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya, dimana Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan, namun Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan datang ke rumah Saksi untuk berobat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan dalam keadaan terluka, dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terluka di kepalanya, sedangkan Perjuangan Pakpahan terluka di tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengobatan terhadap Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang bertanya kepada Terdakwa, dan Saksi mendengar ucapan Terdakwa: ***“Jangan kalian ganggu anaku, Aku yang membunuhnya itu”***;
- Bahwa setelah selesai mengobati, Saksi sempat melihat mayat Binsar Pakpahan yang tergeletak miring dan banyak luka di kebun sawit miliknya;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan *“Jangan kalian ganggu anakku, Aku yang membunuhnya itu”*;

8 Saksi PERJUANGAN PAKPAHAN Alias KETUK:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Terdakwa dan Binsar Pakpahan, dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian ayah kandung Saksi yaitu Binsar Pakpahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi tepatnya di kebun milik orang tua Saksi di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh ayah Saksi, yaitu Sdr. Purnomo Alias Si Pur dan Sdr. Gianto Alias Anto;
- Bahwa pada saat itu Saksi membawa sebuah tombak, sedangkan Terdakwa membawa sebuah gancu;
- Bahwa Saksi pergi menjumpai tukang panen tersebut dengan maksud untuk melarang mereka memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Terdakwa melarang agar tidak meneruskan memanennya, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan tukang panen tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang Sdr. Anto;
- Bahwa kemudian Saksi melemparkan tombak yang Saksi pegang ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenai;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Saksi ikut memeluk tubuh Binsar Pakpahan,



selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi terjatuh ke tanah dan terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil parang dari tangan Terdakwa, lalu Saksi membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi membuang parang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil gancu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi berobat ke rumah Bidan yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Bidan, Saksi menelpon Sdri. Rospita Boru Pakpahan agar menengok Binsar Pakpahan yang sudah mati;
- Bahwa Saksi ikut melakukan perbuatan tersebut karena Binsar Pakpahan sering berbuat kasar terhadap Terdakwa dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa maupun Saksi sebagai anaknya;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah ikut membacok dan memukul Binsar Pakpahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan matinya Binsar Pakpahan;
- Bahwa Binsar Pakpahan adalah suami sah Terdakwa, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Perjuangan Pakpahan adalah anak kandung dari Terdakwa dan Binsar Pakpahan;



- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian suami Terdakwa, yaitu Binsar Pakpahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh suami Terdakwa, yaitu Sdr. Purnomo Alias Si Pur dan Sdr. Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Perjuangan Pakpahan membawa sebuah tombak, sedangkan Terdakwa membawa sebuah gancu untuk memilih buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Perjuangan Pakpahan melarang agar tidak meneruskan memanennya, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan tukang panen tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang Sdr. Anto;
- Bahwa kemudian Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Perjuangan Pakpahan juga ikut memeluk tubuh Binsar Pakpahan, selanjutnya Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan terjatuh ke tanah, lalu terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Perjuangan Pakpahan mengambil parang dan membacokkannya ke tubuh Binsar Pakpahan, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali dibacokkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan ke tubuh Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk di samping Binsar Pakpahan sambil memegang kepala Terdakwa yang mengalami luka;



- Bahwa pembacokan terhadap tubuh Binsar Pakpahan hanya dilakukan oleh Perjuangan Pakpahan, dan Terdakwa tidak ikut membacoknya;
- Bahwa Terdakwa melihat Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Perjuangan Pakpahan pergi berobat ke rumah Bidan yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tentang kejadian tersebut kepada orang lain ketika berada di rumah Perawat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merasa kesal dengan Binsar Pakpahan karena Binsar Pakpahan sering berbuat kasar terhadap Terdakwa dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa maupun Perjuangan Pakpahan sebagai anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Binsar Pakpahan sering bertengkar, dan Terdakwa sering dipukul oleh Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah, namun Terdakwa menyesali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi Perjuangan Pakpahan adalah anak kandung dari Terdakwa dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian yang mengakibatkan kematian suami Terdakwa, yaitu Binsar Pakpahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun milik Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Perjuangan Pakpahan menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh Binsar Pakpahan, yaitu Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Perjuangan Pakpahan membawa sebuah tombak, sedangkan Terdakwa membawa sebuah gancu;



- Bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan melarang Saksi Purnomo dan Saksi Gianto agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto;
- Bahwa kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak menengainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan juga ikut memeluk tubuh Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membuang parang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil gancu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, berdarah, dan sudah tidak bergerak lagi, hingga akhirnya meninggal dunia;



- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dengan Binsar Pakpahan dimana Binsar Pakpahan sering berbuat kasar terhadap Terdakwa dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa sebagai istrinya maupun Saksi Perjuangan Pakpahan sebagai anaknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Binsar Pakpahan mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis/subsidaairitas, yaitu Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaair: Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis/subsidaairitas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 3 Perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban;
- 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain PORMAN Boru SIMANJUNTAK yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a suami, istri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan meenetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa adalah istri sah dari korban Binsar Pakpahan, yang hidup dan menetap dalam satu rumah, dengan demikian hubungan antara Terdakwa dan Binsar Pakpahan adalah hubungan suami istri secara sah, dan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Perjuangan Pakpahan menjumpai tukang panen buah kelapa sawit yang disuruh oleh Binsar Pakpahan, yaitu Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, dimana pada saat itu Saksi Perjuangan Pakpahan membawa sebuah tombak, sedangkan Terdakwa membawa sebuah gancu, dengan maksud untuk melarang tukang panen tersebut memanen buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Terdakwa melarang agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang ke arah mendekati Terdakwa, dan setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenai, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Saksi Perjuangan



Pakpahan juga ikut memeluk tubuh Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan terjatuh ke tanah dan terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan, dan ketika Terdakwa dalam posisi terbaring di tanah, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membuang parang tersebut, kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil gancu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Perjuangan Pakpahan pergi berobat ke Bidan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan membacok tubuh Binsar Pakpahan tersebut dilihat dengan jelas oleh Saksi Perjuangan Pakpahan, Saksi Bedali Halawa, dan Saksi Gianto Alias Anto yang berada tidak jauh dari tempat Binsar Pakpahan tersebut terbaring di tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa duduk di sebelah tubuh Binsar Pakpahan yang telah terbaring di tanah, dan di lokasi tersebut juga terdapat barang bukti berupa parang dan gancu, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Perjuangan Pakpahan, Saksi Bedali Halawa, dan Saksi Gianto Alias Anto yang menyatakan Para Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul dan membacok Binsar Pakpahan, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap tubuh Binsar Pakpahan yang terbaring di tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan ke tubuh Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang, berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa **“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”**, dan keterangan tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang, yaitu mengenai bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa ikut melakukan pembacokan terhadap Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang, yaitu mengenai bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, maupun Terdakwa sendiri, serta diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:

- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran ± 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran ± 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran ± 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ikut melakukan pembacokan terhadap Binsar Pakpahan dengan menggunakan parang, yaitu mengenai bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-4: “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur “**Menyuruh Melakukan**”, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur “**Melakukan**”, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “**melakukan**” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “**berbuat**” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik;

Unsur “**Turut Serta Melakukan**”, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa unsur “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**”, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “**melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa



awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Perjuangan Pakpahan menjumpai Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto di kebun milik Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi Perjuangan Pakpahan membawa sebuah tombak, sedangkan Terdakwa membawa sebuah gancu, dengan maksud untuk melarang tukang panen memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa dan Binsar Pakpahan;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan tukang panen tersebut, kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan melarang agar tidak meneruskan memanen buah kelapa sawit, lalu Binsar Pakpahan datang dengan membawa sebilah parang ke arah mendekati Terdakwa, dan setelah Binsar Pakpahan berbicara dengan Saksi Purnomo Alias Si Pur dan Saksi Gianto Alias Anto tersebut, lalu Binsar Pakpahan membacok Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lalu Terdakwa berlari berlindung di belakang Saksi Gianto Alias Anto, kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Binsar Pakpahan, namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Binsar Pakpahan, yang masih memegang parang, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan juga ikut memeluk tubuh Binsar Pakpahan, selanjutnya Saksi Bedali Halawa datang dan berusaha merebut parang dari tangan Binsar Pakpahan, hingga akhirnya parang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan terjatuh ke tanah dan terjadilah pergumulan di tanah antara Terdakwa, Saksi Perjuangan Pakpahan, dan Binsar Pakpahan, dan ketika Terdakwa dalam posisi terbaring di tanah, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut, dan membacokkan ke bagian leher Binsar Pakpahan sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan ke bagian jari kaki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membacokkan parang tersebut ke punggung Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali, ke tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Perjuangan Pakpahan membuang parang tersebut, kemudian Saksi Perjuangan Pakpahan mengambil gancu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu membacokkan ke bagian dada Binsar Pakpahan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nyata dapat dilihat adanya suatu pola kerjasama dan hubungan satu dengan lainnya antara Terdakwa, dan Saksi Perjuangan Pakpahan dalam melakukan perbuatannya, dimana Terdakwa turut serta melakukan



pembacokan ke tubuh korban Binsar Pakpahan, sehingga Binsar Pakpahan mengalami luka-luka, hingga akhirnya mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa turut serta melakukan perbuatan pembacokan terhadap tubuh korban Binsar Pakpahan yang mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis/subsidiaritas, dan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan***, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang dengan sengaja secara bersama-sama dengan Saksi Perjuangan Pakpahan melakukan perbuatan pembacokan ke tubuh korban Binsar Pakpahan, sehingga mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena materi pembelaan (*pledooi*) tersebut pada intinya merupakan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Majelis berpendapat pembelaan (*pledooi*) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan terhadap Pembelaan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan selebihnya, Majelis juga berpendapat bahwa materi pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan ***“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif, artinya Hakim dapat memilih salah satu



pidana yang akan dijatuhkan yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan terhadap perkara ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori *Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban Binsar Pakpahan;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa juga mengalami luka akibat perbuatan korban Binsar Pakpahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter), dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) helai celana pendek motif batik sudah dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta KUHAP;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun, dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi aluminium;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2013**, oleh: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H., dan P.H.H.P. SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ZULHAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa bernama CUTRA ANDIKA, S.H.;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

D.t.o.

D.t.o.

1. HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

D.t.o.

2 P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

WIPSA L, Sm.Hk.